

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم (2025/1217)

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة القاضي سليمان بك البخيت قاضي تنفيذ محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة بأنتخابي خبيراً فنياً وعقارياً بالقضية التنفيذية اعلاه رقم (2025/1217) والمتعلقه بتقدير قيمة حصص المحكوم عليه في قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) حوض رقم 4 الاعنه قرية مزرعة الرحيل من أراضي محافظة الزرقاء موضوع الدعوى فقد حضرت جلسة المحكمة الموقرة يوم الاحد الموافق 2025/8/31 وتفهمت المهمة الموكولة لي وهي:

اجراء معاملة وضع اليد لتقدير قيمة حصص المحكوم عليه في قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) حوض رقم 4 الاعنه قرية مزرعة الرحيل من أراضي محافظة الزرقاء ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً

وتحلفت القسم القانوني بان أقوم بالمهمة الموكولة لي بكل امانة وصدق واخلص وعملاً بمنطوق نص المادة 83/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 فانني افصح انا الخبير المحلف والمؤهل علمياً وفنياً ومهنياً بانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثارت الشكوك حول حيديتي واستقلاليتي عن هيئة المحكمة الموقرة او الوكلاء او اطراف الدعوى ولا يوجد او يحول دون قيامي بالمهمة الموكولة لي بكل حياديته وشفافيته خير قيام

وانتقلت بعدها وبنفس التاريخ المذكور اعلاه الى موقع قطعتي الارض موضوع الدعوى برفقة مندوب مامور تنفيذ محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة ووكيلة المحكوم له المحامية هديل الصفدي وبدالاتها والاحداثيات والمخططات واستعمال تطبيقات دائرة الاراضي (GPS) تم الوصول والوقوف على رقبة قطعتي الارض موضوع الدعوى واستلمت مبررات الدعوى وبعد الاطلاع عليها في الموقع وجدت ان مخططات الاراضي والموقع تنطبقان مع سندات التسجيل الخاص بقطعتي الارض موضوع الدعوى من جهة وعلى الواقع من جهة اخرى تمام الانطباق ثم قمت بوصف قطعتي الارض موضوع الدعوى وصفاً اولياً من حيث موقعهما وواقعتهما وقربهما وبعدهما عن الخدمات وبعدها طلبت من المحكمة امهالي لحين اعداد تقرير خبرة مفصل بهذا الخصوص

وبعد الكشف والتجوال على قطعتي الارض موضوع الدعوى تبين لي ما يلي:

*- موقع قطعتي الارض موضوع الدعوى:-

-ان قطعتي الارض موضوع الدعوى هي قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) من الحوض رقم 4 الاعنه وموقعهما كما هو مبين ادناه:

أ-قطعة الأرض رقم 2902 تقع على شارعين تنظيميين معبدين غير مسميين من الجهة الشمالية والجهة الغربية وتبعد عن مسجد الخير مسافة 280متر شمالاً في حي شومر ضمن المنطقة الرابعة التابعة لبلدية الزرقاء الكبرى وتسجيلها تابعة لاراضي محافظة الزرقاء

10/8/25

ب- قطعة الأرض رقم 2907 تقع على شارعين تنظييمين غير مسميين من الجهة الشمالية معبد جزء بسيط منه وجزء آخر منه مفتوح ترابي ومن الجهة الشرقية غير مفتوح وغير معبد وتبعد عن مسجد الخير مسافة 290 متر تقريبا في حي شومر المنطقة الرابعة التابعة لبلدية الزرقاء الكبرى وتسجيليا تابعة لاراضي محافظة الزرقاء

- ملكية قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) تعود للمحكوم عليه انس سامي تحسين درس بكامل حصصهما ونوع الأرض للقطعتين ملك وتبلغ مساحة قطعة الأرض رقم 2902 هي 2م398 وذلك حسب سند التسجيل الصادر من أراضى محافظة الزرقاء بموجب الوصل رقم 451222 تاريخ 2025/5/14 وتبلغ مساحة قطعة الأرض رقم 2907 هي 2م378 وذلك حسب سند التسجيل الصادر من أراضى محافظة الزرقاء بموجب الوصل رقم 451222 تاريخ 2025/5/14

- تنظيم قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) من الحوض رقم 4 الا عنه موضوع الدعوى سكن ج بأحكام (امامي 3متر ، جانبي وخلفي 2.5متر، نسبة البناء 52%، عدد الطوابق 4)

- الخدمات من طرق ومياه وكهرباء واتصالات متوفرة في موقع قطعتي الأرض موضوع الدعوى

- طبوغرافية قطعتي الأرض موضوع الدعوى رقم (2902 و 2907) من الحوض رقم 4 الا عنه هي كالتالي:-

أ- قطعة الأرض رقم 2902 ذات منسوب اقل من الشوارع المحيطة بها من الجهة الشمالية والغربية بحدود من 1متر الى 2متر ويتخللها شبه وادي يبدأ من زاويتها الشمالية الغربية باتجاه الجنوب الشرقي وقطعة الأرض بشكل عام مائلة من الشمال باتجاه الجنوب الشرقي ميلا متوسطا وشكلها غير منتظم وترتبطها مائلة للبياض يتخللها قطع صخرية وفيها مواد طمم وتجريف صالحة للبناء والزراعة

ب- قطعة الأرض رقم 2907 ذات منسوب اقل من منسوب الشارع المحاذي لها من الجهة الشمالية (جزء بسيط منه معبد وجزء آخر منه مفتوح ترابي) بحدود 2.25متر تقريبا مائلة من الشمال باتجاه الجنوب الشرقي وشكلها غير منتظم وترتبطها مائلة للبياض يتخللها قطع صخرية صالحة للبناء والزراعة

- قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) من الحوض رقم 4 الا عنه موضوع الدعوى خالية من الأبنية والمنشآت والأشجار

- قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) موضوع الدعوى قريبه ومجاورة للعمران من الجهة الشمالية والغربية

- قطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) من الحوض رقم 4 الا عنه قريبتا من بعضهما البعض علما بان المسافة بينهما بحدود 75متر

*- التقدير نتيجة الكشف :-

بناء على خبرتي كمهندس ومقدر عقاري واطلاعي على الاسعار الدارجة في منطقة قطعتي الأرض موضوع الدعوى والاستئناس بالاسعار من المكاتب العقارية ومالكي قطع الأراضى المجاورة والسعر الإداري واعتمدت في خبرتي الاسس المتبعة في

لـ

التقدير وهي طريقة المقارنة اي مقارنة قطعتي الارض موضوع الدعوى مع مثيلاتها من قطع الاراضي المجاورة وفي نفس المنطقة مع تسوية الفرق بينهما وذلك حسب المساحة والتنظيم وطبيعة وشكل وموقع قطعتي الارض موضوع الدعوى والشوارع التي تخدمهما والخدمات والعمران وعدد الشركاء في سند التسجيل لقطعتي الارض موضوع الدعوى

وبناء عليه فأنني اقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعتي الأرض رقم (2902 و 2907) من الحوض رقم 4 الاعنه قرية مزرعة الرحيل من أراضي محافظة الزرقاء موضوع الدعوى والعائدة للمحكوم عليه انس سامي تحسين درس على النحو التالي:

أ- اقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعة الأرض رقم 2902 من الحوض رقم 4 الاعنه قرية مزرعة الرحيل ب 50 دينار فتكون قيمتها هي:.

$$398 \text{ م} \times 2 \text{ م} \times 50 \text{ دينار} = 19900 \text{ دينار}$$

أي تسعة عشرة الف وتسعمائة دينار فقط لا غير

ب- اقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعة الأرض رقم 2907 من الحوض رقم 4 الاعنه قرية مزرعة الرحيل ب 45 دينار فتكون قيمتها هي:.

$$378 \text{ م} \times 2 \text{ م} \times 45 \text{ دينار} = 17010 \text{ دينار}$$

سبعة عشرة الف وعشرة دنانير فقط لا غير

وبالتالي تكون القيمة المقدرة لقطعتي الأرض موضوع الدعوى من البنود المذكورة أعلاه (أ، ب) هي:.

$$19900 \text{ دينار} + 17010 \text{ دينار} = 36910 \text{ دينار}$$

أي ستة وثلاثون الف وتسعمائة وعشرة دنانير فقط لا غير

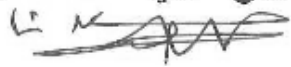
*- الملاحظات والاسس المتبعة في التقرير

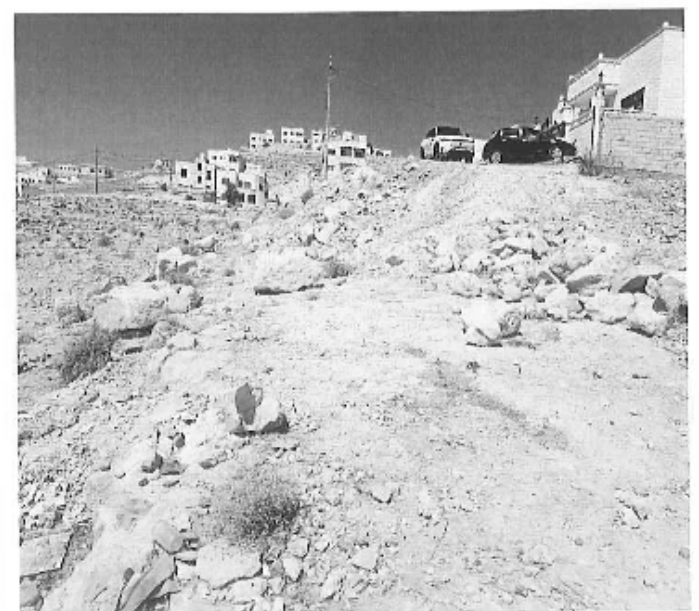
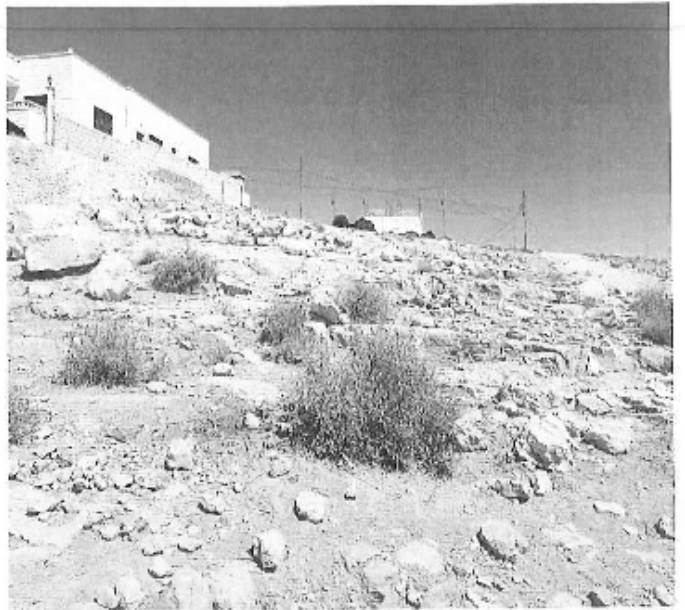
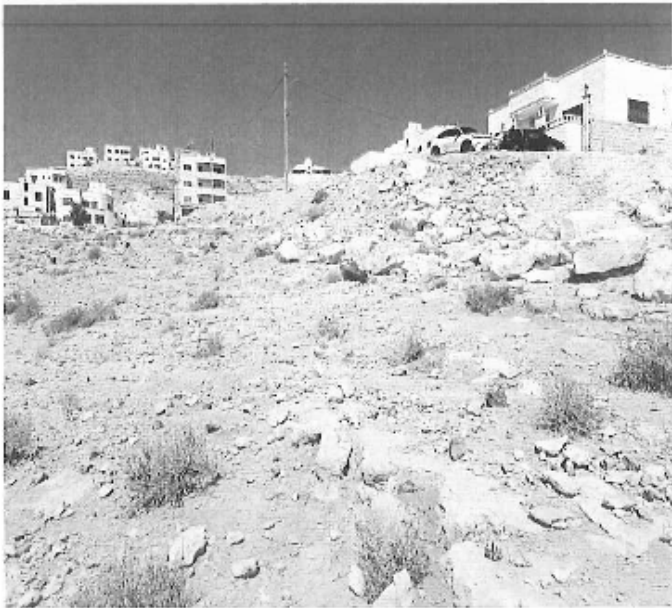
- 1- تم التقيد والاستناد على المهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة
- 2- حسب المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تم اعداد هذا التقرير من قبلي كخبير منتخب وعلى النحو التالي:.
- قمت بالمهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة بنفسني ولم يساعدني احدا.
- جميع الوثائق التي تم الاستناد اليها هي الوثائق المحتواه في ملف الدعوى

هذه خبرتي اضعها بين يدي عدالتكم المكرمة

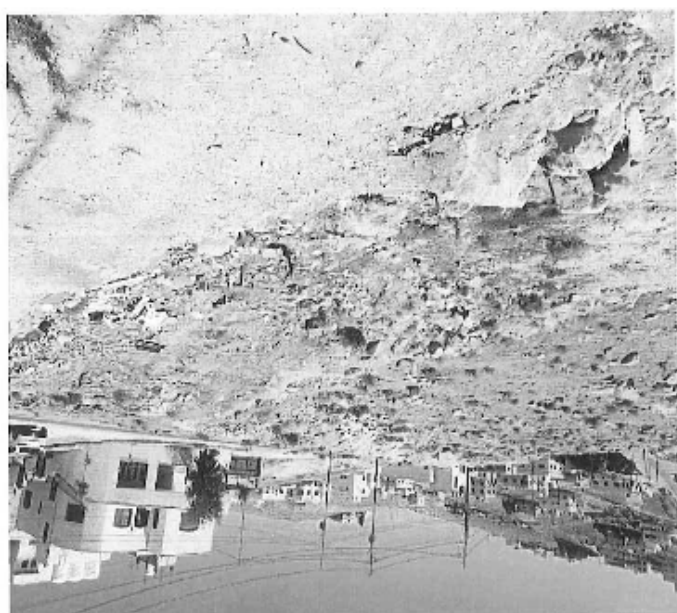
الخبير المهندس والمقدر العقاري

جورج متري خلف حدادين





Handwritten signature or initials.



h w ~~xxx~~